

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 672/2530

นายปวิณ ปวีณวรรณ

โจทก์

นายสุคนธ์ ชัชวาลย์นนท์

จำเลย

นายบัณฑิต ชุณหสวัสติกุล ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา เชื่อว่าจะชนะคดีในที่สุด โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 164แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน 1,631,965 บาทพร้อมดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยฎีกา และทนายจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 161,1)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยนับถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีกมีกำหนด 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยนับถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีกมีกำหนด2 ปี มาให้เป็นที่พอใจและ ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ ยกคำร้อง

(มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาถะพินธุ-สินวล คงลาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>